

한전KDN(주) 상임감사 통보, 주의 요구

제 목 일용근로자 관리업무 소홀

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□, ◁◁◁◁◁(▷▷▷)

구 분 비정규관리

내 용

□□□□□□□ ♡♡♡♡♡과 ♡♡♡♡♡은 배전지능화 통신공사, 분산형전원 설치 공사, AMI 통신망 구축 등의 사업에 수반되는 작업을 위해 일용근로자를 수시로 자체 채용하여 사용하고 있다.

「일용근로자 관리 지침」 1.5 (사용기간) 1.5.1에 의하면 일용근로자의 1회 사용기간은 3개월 미만을 원칙으로 한다. 다만, 계약 종료 후 3개월 이상의 근로단절 또는 1개월 이상의 타사 근로경력을 증빙하는 서류를 제출 시에는 사용기간을 새로이 기산할 수 있으며, 동 지침 1.5.3에 의하면 1.5.1항의 근로단절 또는 타사 근로경력을 증빙하는 서류의 제출 없이 연속 재계약을 통해 계속사용기간을 3개월 이상으로 운영할 경우에는 소속 처장/사업소장의 승인을 득하여야 한다. 이 경우에도 계속사용기간은 9개월 미만으로 운영되어야 한다.

또한 「산업재해보상보험법 시행령」 제23조(근로 형태가 특이한 근로자의 범위)에 의하면 1일 단위로 고용되거나 근로일에 따라 일당 형식의 임금을 지급받는 근로자

에게 평균임금을 적용하는 경우 일용근로자라 한다. 다만, 근로관계가 3개월 이상 계속되는 경우에는 일용근로자로 보지 아니하며, 「소득세법 시행령」 제20조(일용근로자의 범위)에 의하면 근로계약에 따라 동일 고용주에게 3개월 이상 계속하여 고용되어 있지 아니한 자를 일용근로자로 정의하고 있다.

그러나 □□□□□□□ ♡♡♡♡♡과 ♥♥♥♥♥은 배전지능화 통신공사, 분산형전원 설치 공사, AMI 통신망 구축 등의 사업에 수반되는 작업을 위해 일용근로자 5명을 단절 없이 연속 9개월을 초과하여 사용하였다.

[표 1] 일용근로자 연속 9개월 초과 사용 현황

성명	주민번호	고령자	시작년월	종료년월	연속개월수
♣♣♣	♥♥♥♥♥♥♥-1*****	○	■■■■.■■	■■■■.■■	28
♣♣♣	♥♥♥♥♥♥♥-1*****	○	■■■■.■■	■■■■.■■	13
♣♣♣	♥♥♥♥♥♥♥-1*****		■■■■.■■	■■■■.■■	12
♣♣♣	♥♥♥♥♥♥♥-1*****		■■■■.■■	■■■■.■■	12
♣♣♣	♥♥♥♥♥♥♥-1*****		■■■■.■■	■■■■.■■	12

※ 「고용상 연령차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 고령자는 55세 이상인 사람

관계부서 의견

□□□□□□□ ♡♡♡♡♡과 ♥♥♥♥♥은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」¹⁾에 의거하여 고령 일용근로자는 2년을 초과하여 사용할 수 있으며, 기간제근로자 사용기준인 2년 이내에 일용근로자 사용이 가능하다고 임의 해석하였고 향후에는 「일용근로자 관리 지침서」를 준수하여 일용근로자를 사용하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2장 제4조(기간제근로자의 사용) ① 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만 「고령자고용촉진법」 제2조 제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용할 수 있다.

조치할 사항

□□□□□□□장은 향후 일용근로자 사용에 있어 관련 규정을 준수 할 수 있도록 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

◁◁◁◁◁장은 일용근로자를 단절 없이 연속 9개월 초과하여 사용하여 일용근로자 관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
●●●●●●●●	차장	○ ○ ○	'○○.○○.○○.~'◎ ◎.○○.○○.	일용근로자 관리 업무 소홀	주의
□□□□□□□□	차장	○ ○ ○	'○○.○○.○○.~현재	일용근로자 관리 업무 소홀	주의

※ 소속은 현 소속('20.06월) 기준